都安瑶族自治县安阳镇
“3·17”一般道路交通事故调查报告

2019年3月17日22时50分左右，在安阳镇沿江路往绕城路400m路段发生一起受伤1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立安阳镇“3·17”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）当事人的基本情况:

1. 赖**，男，40岁，壮族，1979年01月12日出生，系广西都安瑶族自治县**********居民，机动车驾驶证号:452730**********，档案编号：451228096136，准驾车型：D，初次领证日期：2016年01月27日。交通方式：驾

驶“绿源”无号牌二轮电动车，联系电话：158*******。

2. 黄龙顶，男，30岁，壮族，1988年11月07日出生，系广西都安瑶族自治县高岭镇八合村巴怀队3号居民，机动车驾驶证号：452730**********，档案编号：451201236195，准驾车型：B2D，初次领证日期：2013年11月02日。交通方式：驾驶桂M*****号重型自卸货车，联系电话：180*********。

经调查，赖正华其血液中酒精含量为：227mg/100mL,属醉酒后驾驶。

（二）事故车辆基本情况

1. 桂AQ****号重型自卸货车，车辆所有人：广西宾阳县福鑫运输有限责任公司，所有人住址：广西宾阳县商贸城机械配件批发市场南排1号二楼，车辆品牌型号：红岩牌CQ3255HTG404，车辆识别代码：LZFF25R4XED281535，发动机号：14C00060357，初次登记日期：2016年12月12日，检验有效期止：2019年12月31日。该车承保于中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDAA201845210000060242。

2. “绿源”无号牌二轮电动车，车辆持有人：赖**，所有人住址：广西都安瑶族自治县**********。品牌型号：绿源牌，车辆识别代号：192821508123666,电机号：0242BLL550。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于沿江路往绕城路400米路段处，道路呈东

西走向机非混合道路，东往都安县绕城路，西往都安县三桥沿江路方向，道路宽2510cm,道路两侧为居民房，现场道路为潮湿青路面，该路段平直，视线良好，事故发生于夜晚无路灯，下雨。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2019年3月17日22时50分左右，赖**驾驶无号牌二轮电动车从创业园路口往三桥方向行驶，行至沿江路往绕城路400米路段时，车辆与黄**停放在路旁的桂M****号重型自卸货车的尾部发生碰撞，造成赖**受伤和二轮电动车损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2019年03月17日23时06分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故值班民警接到都安县110指挥中心指令:有人电话报案称在三桥往环城路200米路段，有一辆电动车与一辆桂M****大货车相撞，事故中有一人受伤，要求交警出警处理。接到报案后，交管大队事故中队黄敏华、韦幸赶赴现场进行现场勘查和调查取证工作。

初步勘查：2019年3月17日22时50分左右，赖**驾驶无号牌二轮电动车从创业园路口往三桥方向行驶，行至沿江路往绕城路400米路段时，车辆与黄**停放在路旁的桂M83000号重型自卸货车的尾部发生碰撞，造成赖**受伤和二轮电动车损坏的道路交通事故。现场为原始现场，无变动。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成赖**受伤，直接经济损失300.00元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

赖**醉酒后（血液酒精含量227mg/100ml）驾驶二轮电动车未注意前方道路情况是事故发生的主要因素，黄龙顶临时停车路边未设置警告标志和车辆后部反光标识不符合技术标准，后下部防护不符合技术标准是造成事故发生的次要因素。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

当事人赖**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第五十七条 “驾驶非机动车在道路上行驶应当遵守有关交通安全的规定。非机动车应当在非机动车道内行驶在没有非机动车道的道路上，应当靠车行道的右侧行驶。”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十二条第一款第三项 “在道路上驾驶自行车、三轮车、电动自行车、残疾人机动轮椅车应当遵守下列规定：（三）不得醉酒驾驶；”之规定，其违法过错行为在事故的发生中作用较大；当事人黄龙顶的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条 “驾驶人驾驶机动

车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和第五十六条第二款“在道路上临时停车的，不得妨碍其他车辆和行人通行。”之规定根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，赖**应承担事故的主要责任，黄**承担事故的次要责任。

建议对赖**、黄**在事故发生时出现的交通违法行为依法进行处罚。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通、有序，确保道路安全、畅通，严惩交通违法行为,减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县公安局

2019 年 5 月 8 日